

0001518-82.2017.8.26.0146

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1580/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 349/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weder Atila Mendes de Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001518-82.2017.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001518-82.2017.8.26.0146

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1580/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis, 349/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weder Atila Mendes de Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

WEDER ATILA MENDES DE OLIVEIRA foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 07 de novembro de 2017, às 14h54, na Rua

José Baptistela, nº 132, Jardim São Francisco, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção da substância entorpecente Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 12g (doze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 29/30.

Devidamente citado a fls. 58, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 63. Recebida a denúncia em 23 de setembro de 2022, fls. 64/65.

Constam dos autos, inquérito policial a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 03/04, auto de exibição e apreensão a fls. 05/06, termo de depoimento a fls. 08/09, termo de declarações a fls. 10, fotografias a fls. 11, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 29/30, relatório de investigações a fls. 34, relatório final a fls. 35, folha de antecedentes a fls. 68/72, certidão de feitos criminais a fls. 73/75.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nessa data foram ouvidas as testemunhas. Prejudicado o interrogatório do acusado, diante do seu não comparecimento em audiência. Decretada a sua revelia.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, pugnou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido de desclassificação das condutas deve ser acolhido. Isto porque encerrada, nesta data, a instrução processual, resulta evidente que os fatos narrados melhor se amoldam à figura típica do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Desta forma, materialidade do crime de posse de drogas está demonstrada por meio do inquérito policial a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 03/04, auto de exibição e apreensão a fls. 05/06, termo de depoimento a fls. 08/09, termo de declarações a fls. 10, fotografias a fls. 11, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 29/30, relatório de investigações a fls. 34, relatório final a fls. 35, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu.

A testemunha em comum, Marcelo José de Souza, policial militar, em juízo disse que na data dos fatos Weder foi abordado com certa quantia em dinheiro. apreendeu certa quantidade. Weder informou que havia mais entorpecentes dentro da sua residência. Informou que comprara tais drogas em Rio Claro. Explicou que costumava adquirir uma porção maior e fracionava. A casa não fica próxima do local da abordagem. Não se recorda se foi abordado novamente por tráfico após esta ocorrência. Acredita que tenha sido abordado em um bar. A denúncia anônima fazia referencia ao local e à pessoa de Weder. Foi advertido do direito ao silêncio.

A testemunha em comum, Renato Aparecido Pacola Junior, policial militar, em juízo reiterou em grande parte o depoimento do seu colega de farda. Weder foi abordado após chamado via Copom. Weder era conhecido nos meios policiais. Relatou o momento do encontro das drogas. A denúncia anônima descrevia que no local ocorria tráfico de drogas. Quanto ao dinheiro apreendido, Weder nada disse. Na residência, não foram encontrados instrumentos para fracionamento das drogas.

Depreende-se da prova testemunhal, sem qualquer sombra de dúvida, que a porção de maconha foi encontrada no interior da residência do acusado, que franqueou a entrada aos policiais militares.

Contudo, no contexto apurado durante a instrução, diante da prova judicializada, que evidenciam as circunstâncias da apreensão, quantidade, espécie única da droga apreendida, relativa nocividade do entorpecente, ausência de instrumentos que denotassem finalidade de comércio espúrio, nada há nestes autos a demonstrar de forma cabal que o acusado estivesse imbuído da finalidade de comercializar ilicitamente os entorpecentes.

Fazem-se presentes, no entanto, prova da materialidade e da autoria quanto ao aludido crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou a

conduta que lhe é imputada.

Nestes termos, operada a desclassificação da conduta e analisada a pretensão acusatória sob o prisma do delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, o julgamento de parcial procedência é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas.

Considero adequada e suficiente a aplicação de pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (artigo 28, inciso I) até porque, ao tempo dos fatos, o acusado não ostentava condenação anterior passada em julgado, de molde que deve ser considerado primário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, desclassifico a conduta descrita nestes autos e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar WEDER ATILA MENDES DE OLIVEIRA pela prática do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (artigo 28, inciso I)

DEFIRO ao réu o direito de apresentar recurso em liberdade, tendo em vista que solto acompanhou toda a marcha processual e não há elementos que indiquem a imperiosidade da sua segregação cautelar.

DEFIRO a restituição da quantia apreendida no auto de exibição/apreensão de fls. 05/06.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Observo que o acusado possui defensor(a) nomeado(a) nestes autos. Em consideração à pena aplicada – de advertência – desde que o acusado seja localizado e intimado, tudo certificado pelo Sr. (a) Oficial (a) de Justiça, considero cumprida a sanção penal aplicada. Assim ocorrendo, ouvido o Ministério Público, venham os autos conclusos para apreciação quanto à extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Cordeiropolis, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA